

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/536/25

הצעת חוק נתוני אשראי (תיקון – איסור שימוש בנתוני אשראי שנאספו בתקופת משבר הקורונה), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 111א 1. בחוק נתוני אשראי, התשע"ו–2016¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 111 יבוא :

"הגבלה על הכללת 111א. (א) (1) על אף האמור בחוק זה, בנק ישראל נתונים שנאספו בתקופת משבר הקורונה במאגר נתוני אשראי שנאספו בתקופת משבר הקורונה במאגר ומסירתם

"תקופת משבר הקורונה" – התקופה שמיים ה' באדר התש"ף (1 במרס 2020) עד יום ט' בתמוז התש"ף (1 ביולי 2020).

(2) שר המשפטים, באישור הוועדה, רשאי, בצו, להאריך את תקופת משבר הקורונה לתקופות נוספות של עד שלושה חודשים כל אחת, ובלבד שסך כל תקופות ההארכה לא יעלה על 6 חודשים, והכול אם נוכח כי מתקיימות נסיבות משקיות או נסיבות מיוחדות אחרות בשל השפעת נגיף הקורונה החדש המצדיקות זאת.

(ב) על אף האמור בחוק זה, בנק ישראל ימחק מהמאגר נתוני אשראי שנאספו בתקופת משבר הקורונה ונכללו במאגר לפני תחילתו של חוק נתוני אשראי (תיקון – איסור שימוש בנתוני אשראי שנאספו בתקופת משבר הקורונה), התשפ"ג–

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 838.

2022; לשכת אשראי ולשכת מידע על עוסקים לא
יביאו בחשבון נתוני אשראי כאמור לעניין עריכת
דוח אשראי, מתן חיווי אשראי ודירוג אשראי.

דברי הסבר

בעקבות התפרצות מגפת הקורונה בישראל, הורה בנק ישראל לבנקים להקפיא את תשלומי המשכנתאות מפני שאזרחים רבים נפגעו מהתפרצות המגפה ואינם יכולים לעמוד בהתחייבויותיהם בתקופה קשה זו.

נוסף על כך, בתקופה זו בתי עסק נסגרו, עובדים רבים פוטרו, הוצאו לחל"ת או נכנסו לבידוד. בשל הפגיעה המשמעותית בפרנסתם, מאות אלפי אזרחים אינם יכולים להחזיר הלוואות ולעמוד בהוצאותיהם. כפועל יוצא מכך, דירוג האשראי של אותם אזרחים עלול להיפגע.

לפיכך, מוצע לתקן את חוק נתוני אשראי, התשע"ו–2016, ולקבוע כי בנק ישראל לא יכלול במאגר נתוני אשראי שהוקם לפי החוק, נתונים שנאספו בתקופת משבר הקורונה. עוד מוצע לקבוע כי לשכות האשראי לא יקבלו ולא יעשו שימוש בנתוני אשראי שנאספו בתקופה האמורה.

כמו כן, מוצע לקבוע כי נתוני אשראי שנאספו בתקופת משבר הקורונה לפני כניסתו לתוקף של התיקון המוצע ונכללו במאגר – יימחקו. לפי המוצע, נתוני אשראי שנאספו בתקופה האמורה ונמסרו ללשכת אשראי או ללשכת מידע על עוסקים לא ישמשו לשם עריכת דוח אשראי, דירוג אשראי או מתן חיווי אשראי.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/23/1228) ועל ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/2119), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/24/503).

הצעת החוק זהה לפ/24/503 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)